

1521564-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521564-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521564-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2256420/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 27529618 - 14º D.P.

PINHEIROS, 2256420 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID WILLIAM DOS SANTOS DE JESUS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

NYKOLLAS CRUZ FERREIRA e DAVID WILLIAM DOS SANTOS DE JESUS, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, por volta das 16h40 do dia 19 de setembro de 2022, no curso da Rua dos Pinheiros, Pinheiros, nesta Comarca, agindo em concurso entre si, com unidade desígnios e propósitos, mediante grave ameaça e violência física, exercidas contra Ione Ferreira, tentaram subtrair em proveito de ambos uma bolsa contendo aparelho de telefonia celular e outros

objetos pessoais, de propriedade da ofendida.

Segundo remanesceu apurado, a vítima caminhava pela calçada, ocasião em que os denunciados dela se aproximaram e anunciaram o roubo. Ato contínuo, investiram contra a ofendida e tentaram arrancar a bolsa e uma caixa com doces que ela carregava. A vítima ofereceu resistência, instante em que foi ameaçada de morte. Mesmo diante da grave ameaça, a vítima continuou resistindo, fazendo com que os denunciados cessassem a ação criminosa, acabando por se refugiar em um bar, onde pediu ajuda.

Por fim, constou que policiais militares foram acionados e diligenciaram pelas imediações e conseguiram encontrar os denunciados, os quais foram presos em flagrante.

A ação criminosa foi captada por câmera de vigilância do comércio local, cujas imagens estão disponíveis no link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Duc7CjB1xS48h4BA3o7Tts_2KVoKckcu?usp=sharing.

A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida em 28 de setembro de 2022 (fls. 116/118). Os réus foram citados (fls. 152 e 154). As Defesas prévias foram apresentadas (fls. 120/122 e 143/150). O recebimento da denúncia foi ratificado em 14 de outubro de 2022 (fls. 155/157).

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Os réus foram interrogados.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, entendeu que havia insuficiência de provas e requereu a absolvição. Ofertou teses subsidiárias.

É o sucinto relatório.

Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento dos réus no crime patrimonial a eles imputado.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 14), e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para os increpados.

A vítima Ione, ouvida em solo policial, declarou que que na data de hoje, por volta das 16 horas, após sair de uma loja de doces, mais precisamente na calçada da Rua dos Pinheiros, foi abordada pelos dois acusados que, sob grave ameaça, anunciaram o assalto, exigindo que entregasse seus pertences. Na ocasião, a declarante levava nas mãos uma caixa de doces que havia acabado de comprar, avaliada em R\$ 40,00, bem como sua bolsa contendo aparelho celular marca Samsung, modelo S22, avaliado em R\$ 2.500,00, carteira com documentos pessoais e cartões bancários e produtos de higiene e maquiagens, avaliados em aproximadamente R\$ 500,00. Ambos os meliantes seguraram seus braços com força e lhe disseram que se reagisse iriam lhe matar. De imediato, sua reação foi começar a gritar e, assustados, os acusados lhe soltaram e empreenderam fuga, sem nada subtraírem de seu poder. Na sequência adentrou no bar que fica nas proximidades, onde foi

devidamente auxiliada e a polícia militar foi acionada, ocasião em que foram informadas as características físicas dos acusados. Alguns minutos depois, os milicianos compareceram no local e informaram sobre a captura dos detidos. Já nesta distrital, em sala apropriada, observou os indivíduos DAVID WILLIAM DOS SANTOS DE JESUS e NYKOLLAS CRUZ FERREIRA e, sem sombra de dúvidas, OS RECONHECEU como autores da tentativa de roubo de seus pertences. (fls. 07).

A testemunha Rafael Elias, policial militar ouvido na delegacia, declarou que no dia dos fatos, QUE é Policial Militar e nesta data, juntamente com seu parceiro, Soldado PM Tiago, estavam realizando patrulhamento de rotina, quando foram acionados, via COPOM, sobre uma ocorrência de tentativa de roubo. Em posse das características dos acusados, iniciaram as buscas pelo local, até que lograram êxito na localização dos indivíduos ora identificados como DAVID WILLIAM DOS SANTOS DE JESUS e NYKOLLAS CRUZ FERREIRA, os quais caminhavam pela Rua dos Pinheiros, na altura do numeral 950. Durante as buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado, todavia, as câmeras de segurança de um bar localizado nas proximidades flagrou toda a conduta criminosa. Indagados, a princípio, ambos negaram ter tentado roubar os pertence da vítima, porém entraram em contradição em suas versões e, por fim, um acabou acusando o outro de ter tido a iniciativa da ação delituosa. Na sequência a vítima foi contatada e todos foram conduzidos até a presente distrital. (fls. 05).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Tiago dos Santos (fls. 06).

Interrogado em solo policial, o réu David disse que estava indo buscar a sua esposa que trabalha nas proximidades do local dos fatos, acompanhando o seu amigo Nykollas. Ambos haviam fumado maconha e, na ocasião, Nycollas parou a vítima apenas para pedir orientações sobre como poderiam ir embora da região. A problemática restou instaurada porque a vítima acabou se assustando, pensando, de forma equivocada, que se tratava de um assalto. Por fim, afirmou que trabalha, porém sem carteira assinada e reafirmou que não possui nenhuma passagem. A prisão foi comunicada à sua genitora, senhora Adriana, por meio do telefone 94308.4026, que compareceu neste plantão policial e tomou ciência sobre a sua prisão. (fls. 15).

Interrogado na delegacia, o acusado Nykkolas Estava acompanhando o seu amigo, David, que iria buscar a esposa no trabalho nas proximidades do local dos fatos. Ambos haviam fumado maconha e pararam a vítima apenas para pedir orientações sobre como poderiam ir embora da região. A problemática restou instaurada porque a vítima acabou se assustando, pensando, de forma equivocada, que se tratava de um assalto. Por fim, afirmou que trabalha, porém sem carteira assinada e reafirmou que não possui nenhuma passagem. Não indicou o telefone de familiares para que a fosse informada. (fls. 16).

Em juízo, a prova foi refeita.

A vítima, ratificando o depoimento prestado em solo policial, declarou que no dia 19 de setembro, estava saindo de uma loja na Rua dos Pinheiros quando foi abordada pelos dois sujeitos com bastante agressividade. Foi ameaçada de morte caso não passasse sua sacola e gritou, em seguida entrou uma loja na rua. Os réus continuaram andando como se nada tivesse acontecido, a polícia foi chamada e os réus foram encaminhados a delegacia. A vítima ficou com bastante medo, o que a fez mudar sua rotina. Os réus não chegaram a pegar nenhum bem da vítima, devido ao grito dela. Em juízo novamente reconheceu os acusados.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, não conhecia os réus anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-los, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido, trago à colação precedente do C. STJ, in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (Grifos nossos).

A testemunha Rafael Elias, reiterando o quanto narrado na delegacia, declarou que a viatura ao entrar na Rua dos Pinheiros, já tendo a descrição das características físicas das vítimas as localizou. No momento da abordagem nada foi encontrado.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Tiago dos Santos, que declarou que estava em patrulhamento quanto ficou sabendo do ocorrido e das características das vítimas via COPOM e abordou os envolvidos que foram reconhecidos pela vítima. Ele diz que as vítimas não apresentaram uma versão e não estavam em estado alterado.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar os réus, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostrou idôneo e isento.

Nesse sentido, trago precedente revelador que o entendimento do C. STJ é convergente e pacífico quanto à validade e a importância dos depoimentos policiais como meio de prova idôneo e legal:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I (...); IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

Interrogado, o réu David William disse que era barbeiro e exercendo a profissão no

momento, mas no dia estava comprando produtos para seu salão acompanhado de seu colega, mas acabou bebendo, e com a mente turbulenta. Quando se deparou com a moça e tentou tirar a sacola de sua mão, seu colega gritou para ela passar a sacola. O réu disse que não tem antecedentes e que se arrependeu de seus atos e sempre foi trabalhador. Os policiais chegaram e os enquadraram e foram encaminhados a delegacia

Interrogado, o réu Nykollas disse que trabalhava mas não registrado como lavador de louça, mas no dia estava virado da noite anterior que havia passado em uma boate e decidiu não trabalhar, quando decidiu cometer o ato junto com seu colega, abordou a moça e disse "perdeu", quando a moça começou a gritar. Único problema com droga é a maconha.

A vítima, narrou de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucedeu a tentativa de subtração de sua bolsa descrita na denúncia. No dia dos fatos estava caminhando pela via quando foi abordada com agressividade pelos agentes. Foi ameaçada, mas conseguiu se desvencilhar e procurar abrigo numa loja de rua.

É o que basta para a condenação, na medida em que não há, repise-se, nos autos, nenhum elemento que permita inferir que a vítima queira prejudicar os acusados, notadamente em virtude de seu depoimento ter se dado de forma isenta.

O delito não se consumou, na medida em que o iter criminis foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

No mais, materialidade e autoria demonstradas, a condenação dos réus é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

a) Réu David:

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base em seu patamar mínimo, qual seja, perfazendo 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, incide não incide nenhuma circunstância agravante e nenhuma atenuante. Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, majoro a pena em 1/3, perfazendo, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ainda na terceira fase, incide a causa de diminuição pela tentativa, de modo que, considerando o iter criminis percorrido, diminuo a pena em 1/2, perfazendo 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa, quantum de pena que torno definitivo.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do acusado.

b) Réu Nykollas:

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base em seu patamar mínimo, qual seja, perfazendo 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da da menoridade relativa e da confissão espontâneo, não havendo incidência no quantum da pena, já fixada em seu patamar mínimo. Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, majoro a pena em 1/3, perfazendo, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Ainda na terceira fase, incide a causa de diminuição pela tentativa, de modo que, considerando o iter criminis percorrido, diminuo a pena em 1/2, perfazendo 02 anos

e 08 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa, quantum de pena que torno definitivo.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do acusado.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar NYKOLLAS CRUZ FERREIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 2º, II, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal; e condenar DAVID WILLIAM DOS SANTOS DE JESUS qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 2º, II, c c.c. art. 14, II, todos do Código Penal do Código Penal.

Os réus iniciarão o cumprimento de suas penas em regime aberto em razão da quantidade de pena imposta, bem como da primariedade de ambos.

Os acusados poderão recorrer em liberdade, até pela natureza da sanção aplicada e pela primariedade e bons antecedentes, restando ausentes, neste momento, os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Expeçam-se alvará de soltura clausulado em favor dos réus.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de novembro de 2022.

ANTONIO MARIA PATIÑO ZORZ
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA